


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

 Processo Digital nº: **0084055-35.2017.8.26.0050 controle nº 1883/2017**

 Réu: **JEFFERSON DOUGLAS FLORIANO**

 Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Helio Narvaez**
VISTOS, etc.

JEFFERSON DOUGLAS FLORIANO, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 329, “caput”, do Código Penal. Segundo consta da denúncia, no dia 20 de setembro de 2017, por volta das 13h30min, na Rua Emboabas, altura do nº 799, Campo Belo, nesta Capital, o acusado, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 80 (oitenta) porções contendo 42,4g (quarenta e dois gramas e quatro decigramas) de cocaína, 69 (sessenta e nove) papelotes plásticos contendo 123,3g (cento e vinte e três gramas e três decigramas) de maconha, 25 (vinte e cinco) porções pesando 23,5g (vinte e três gramas e cinco decigramas), de cocaína na forma de “crack”, 10 (dez) comprimidos contendo “metilenodioximetanfetamina” conhecido como “ecstasy” e 08 (oito) porções de papel alumínio contendo “metilenodioximetanfetamina” líquida, conhecida como LSD, que são substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, agindo assim sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local supramencionadas, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia, e a denúncia foi recebida, tudo em audiência, a folhas 144. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado. Em debates, o membro do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação. A defesa, por sua vez, requereu absolvição e, em caso de eventual condenação, formulou pedidos subsidiários.

Este é o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.
A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante a folhas 02; boletim de ocorrência nº 53/2017 (fls. 10/13); auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); laudo de constatação nº 414.602/2017 (fls. 20/23); laudo de exame



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

químico-toxicológico nº 454.843/2017 (fls. 73/75), que atestaram a presença de 2C-I (4-Iodo,2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA), “METILENODIOXIMETANETEMINA” (MDMA), “TETRAHIDROCANABINOL” e “COCAÍNA”, nas substâncias encontradas em poder do acusado, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral produzida em Juízo.

Com efeito, segundo ficou apurado, agentes da Lei realizavam patrulhamento, em local conhecido por ocorrer narcotraficância. Avistaram o acusado, parado na via pública, portando uma pochete, em atitude suspeita. O Policial Marcelo Dias Vilaça, a paisana, dirigiu-se até o imputado, solicitou porção de cocaína. Ao retirar a droga da bolsa, o investigador deu voz de prisão ao acusado, que entrou em luta corporal com o policial, causando-lhe lesões corporais. Após ser detido, foi realizada revista pessoal. No interior da pochete que possuía, localizou-se 80 (oitenta) porções de cocaína, 69 (sessenta e nove) papéletes plásticos de maconha, 25 (vinte e cinco) porções de “crack”, 10 (dez) comprimidos de “ecstasy” e 08 (oito) porções de LSD, bem como a quantia de R\$ 78,00 (setenta e oito reais), em espécie, e uma folha de papel com a contabilidade do tráfico.

Da mesma forma, a autoria, é indubitosa. O réu foi preso em flagrante delito na posse dos entorpecentes, circunstância que já o compromete seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como sobre a autoria.

Na Delegacia, o indiciado Jefferson Douglas Floriano, reservou-se ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 08).

Em Juízo, o réu Jefferson Douglas Floriano confessou o delito de tráfico de entorpecentes, não obstante refutou que tivesse agredido o policial. Ressaltou que passava necessidades, e manifestou arrependimento pelo crime realizado.

A testemunha, Luiz Fernando Sampietro, policial civil, asseverou que, no dia dos fatos, em patrulhamento, avistou o imputado no local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Afirmou que o acusado portava uma “pochete” e realizava ações de mercancia. Esclareceu que seu parceiro simulou comprar entorpecentes, e, em razão disso, foi dada a voz de prisão. Elucidou que o denunciado resistiu à empreitada policial, e seu colega acabou sendo ferido. Declarou que o indiciado foi detido, indagado sobre o delito, e informalmente, confessou a narcotraficância. Elucidou que, dentro da pochete, existiam diversas variedades de drogas, e, sob sua vigília, o montante de R\$ 70,00 (setenta reais) que ganhava diariamente para praticar o crime. Por fim, reconheceu o réu como a pessoa que sua equipe deteve.

A testemunha, Marcelo Dias Vilaça, também policial civil, aduziu que foi feito patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Posteriormente, avistou o acusado com uma pochete na prática de mercancia. Realizou uma simulação de compra. Relembrou que o acusado aceitou vender, e, com isso, o indiciado foi detido. Esclareceu que foi localizado, sob o domínio do denunciado, papel de contabilidade da narcotraficância e variedades de entorpecentes. Ao final, indicou o imputado como a pessoa que foi detida por sua equipe.

Nesse quadro, não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento dos policiais civis que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. *“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam”*. (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap. Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não seja a parcial procedência da presente ação penal.

Senão vejamos. A forma de acondicionamento e a grande quantidade de droga são elementos suficientes para indicar, com a segurança necessária, que as substâncias encontradas se destinavam ao tráfico. O relato uníssono dos policiais civis acerca da conduta realizada pelo réu é elemento que corrobora no mesmo sentido. Tudo somado à confissão judicial realizada sob o manto da ampla defesa e do contraditório.

Ademais a vultosa quantidade de droga encontrada na posse do réu, quais sejam, 80 (oitenta) porções contendo 42,4g (quarenta e dois gramas e quatro decigramas) de cocaína, 69 (sessenta e nove) papelotes plásticos contendo 123,3g (cento e vinte e três gramas e três decigramas) de maconha, 25 (vinte e cinco) porções pesando 23,5g (vinte e três gramas e cinco decigramas), de cocaína na forma de “crack”, 10 (dez) comprimidos contendo “metilenodioximetanfetamina” conhecido como “ecstasy” e 08 (oito) porções de papel alumínio contendo “metilenodioximetanfetamina” líquida, conhecida como LSD, afasta qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação do delito em que foi indiciado.

Os referidos materiais apreendidos em poder do acusado, auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), foram periciados, e laudo de exames químico-


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

toxicológicos nº 454.843/2017 (fls. 131/134), que atestaram a presença de 2C-I (4-Iodo,2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA), “METILENODIOXIMETANETEMINA” (MDMA), “TETRAHIDROCANABINOL” e “COCAÍNA”, nas substâncias encontradas em poder do acusado.

De outra banda, não merece agasalho a tese defensiva da ocorrência de flagrante preparado. Em nenhum momento os Policiais Civis induziram o réu à prática do crime de tráfico de drogas. O acusado se encontrava no local determinado, apto a comercializar os entorpecentes que trazia consigo, angariou numerário com a venda da droga, e, ainda por cima, relatou e contabilizou as substâncias que comercializou, conforme descrito no auto de exibição e apreensão, em que se registrou a contabilidade do tráfico. Todos esses elementos são aferidos no momento do sentenciamento do feito. O fato de o agente da Lei ter solicitado a droga, que o imputado já trazia consigo, sendo atendido, por si só não afasta a traficância. Portanto, não ocorreu indução da conduta, para viciar de vontade do agente criminoso, e o prender em flagrante. Assim, falece a presente tese defensiva.

De igual maneira, não deve ser reconhecido o crime previsto no artigo 329 do Código Penal. Não ficou claro que o denunciado cometeu tal delito. A prova colhida indica que o acusado assustou-se, tentou fugir, e foi contido pelo policial Marcelo Dias Vilaça. Não foi demonstrado o dolo de resistir do acusado, durante o evento, apesar de o laudo pericial de folhas 135/136 confirmar que o agente da Lei sofreu lesões de natureza leve.

Prospera, em parte, a denúncia.

Fundamentada a condenação, passo a dosar a pena.

Em primeira fase, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do artigo 59 do Código Penal, bem como artigos 42 e 43 da Lei de Drogas, fixo a pena em seu mínimo legal, ou seja, **05 (cinco) anos de Reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa**. Em segunda fase, apesar de presente as circunstâncias atenuantes referentes à menoridade relativa e a confissão do acusado, deixo de atenuar a pena já fixada no mínimo legal e a mantenho incólume, ante a vedação de se estabelecer, nessa fase da dosimetria, pena aquém da mínima cominada em abstrato, consoante o teor da súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Em terceira fase, não há registro acerca do envolvimento anterior com a traficância e, considerando que o réu atende as exigências da lei, tais circunstâncias autorizam a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006. Sendo assim, reduzo a pena em 1/2, tendo em vista a grande quantidade da droga apreendida, qual seja, 80 (oitenta) porções de cocaína, 69 (sessenta e nove) papelotes plásticos de maconha, 25 (vinte e cinco) porções de cocaína na forma de “crack”, 10 (dez) comprimidos contendo “metilenodioximetanfetamina” conhecido como “ecstasy” e 08 (oito) porções de papel alumínio



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

contendo “metilenodioximetanfetamina” líquida, conhecida como LSD, estabeleço a pena definitiva em **02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.**

Fixo, por fim, o **REGIME SEMIABERTO** para início do cumprimento da pena, de acordo com a regra do artigo 33, §3º, do Código Penal. Com efeito, trata-se crime assemelhado a hediondo, no mais das vezes, não sendo possível a fixação do regime mais brando, em face das nefastas consequências que a grande quantidade de droga traz a toda a sociedade.

Aliás: “o juiz tem amplitude e o critério de oportunidade e conveniência para o regime inicial de prisão. não está subordinado só à quantidade de pena se não que os pressupostos subjetivos do art. 59, também enunciado no art. 33, §3º, do CP. apesar de existir opiniões de que o réu tem direito subjetivo público penal ao regime, segundo a quantidade de pena fixada, a interpretação sistemática do CP atribui ao Magistrado o poder, segundo a reprovação e repressão do crime cometido, de impor regime inicial suficiente e necessário para retribuir o mal causado pelo delito” (TARS AC Rel. Néri Letti RTJR 58/185).

Apesar do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, deixo de acolher o pedido da defesa para aplicação da detração. Isso porque, ainda que cumprido cautelarmente o lapso temporal, não há nos autos, elementos que comprovem o bom comportamento carcerário do réu. Desta feita o regime de início de cumprimento da pena corpórea não pode ser alterado, não obstante a prisão preventiva do sentenciado.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** o pedido inicial e o faço para **CONDENAR** o réu **JEFFERSON DOUGLAS FLORIANO** como incurso no artigo 33, “caput” e §4º, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de **02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL,** esses no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, os motivos que ensejaram sua prisão preventiva permanecem inalterados. **NEGO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE.**

Recomende-se-o na prisão em que se encontra.

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória da pena.

Determino a destruição da droga apreendida a folhas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

14/15, guardando-se quantidade suficiente para contra prova. Oficie-se.

Determino, ainda, a destruição do objeto apreendido, também a folhas 14/15. Providencie-se o necessário.

Por fim, determino o perdimento do valor apreendido a folhas 14, em favor da União. Oficie-se ao SENAD/FUNAD.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Concedo-lhe o benefício da justiça gratuita, conforme requerido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a folhas 148.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**